



IL TRIBUNALE DI ROMA

XIV SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri
Magistrati

dott.	Stefano Cardinali	Presidente rel.
dott.	Vittorio Carlomagno	Giudice
dott.	Claudio Tedeschi	Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

nel giudizio di opposizione allo stato passivo iscritto al n.
39060 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
dell'anno 2023 e vertente

TRA

Parte_1

in persona del legale rappresentante pro tempore, quale
mandataria della *Parte_2* elettivamente domiciliata in
Roma, via Ottaviano n. 9 presso lo studio dell'avv. Emanuele Di
Monte, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco giusta
procura allegata al ricorso introduttivo

OPPONENTE

E

Controparte_1

contumace

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione allo stato passivo

CONCLUSIONI:

per l'opponente: "Accertare e dichiarare che il credito totale
vantato dalla odierna istante nei confronti della *CP_2* è pari
ad € 88.566,85, di cui € 66.394,69 in via ipotecaria, ed €

22.172,17 in via chirografaria, oltre ai successivi interessi maturati e maturandi dal 01/11/2022 sino all'effettivo soddisfo, come statuito nei su richiamati contratti di mutuo e spese legali successive occorrente, e per l'effetto - ammettere allo stato passivo del fallimento n. 554/2022 della **CP_1** p.i. **P.IVA_1** la complessiva somma di € 88.566,85 di cui € 66.394,69 in via privilegiata ipotecaria, ed € 22.172,17, in via chirografaria per l'importo di oltre ai successivi interessi maturati e maturandi dal 01/11/2022 sino all'effettivo soddisfo".

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso ex art. 98 comma secondo l. fall. tempestivamente depositato in via telematica il 6/9/23, la **Parte_1** quale mandataria della **[...]** **Parte_2** cessionaria del credito originariamente vantato dalla **Controparte_3** successivamente fusa per incorporazione nella **Controparte_4** **[...]**, ha proposto opposizione allo stato passivo del **Controparte_1** reso esecutivo il 13/7/23, chiedendo che al proprio credito, già ammesso al passivo per l'importo di € 88.566,85, venisse riconosciuto il privilegio ipotecario sull'importo di € 66.394,69 oltre interessi.

A sostegno della domanda ha dedotto che il mancato riconoscimento del privilegio ipotecario su parte del credito insinuato era stato ingiustamente escluso in sede di verifica, avendo il giudice delegato ritenuto la mancanza di prova dell'esatta indicazione degli immobili su cui insistono le quote di mutuo di cui aveva chiesto l'ammissione, nonostante essa opponente avesse depositato tutta la documentazione idonea allo scopo.

Il fallimento **CP_1** non si è costituito e quindi, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulla base delle produzioni documentali dell'opponente.

L'opposizione, diretta al riconoscimento del privilegio ipotecario su parte del credito già ammesso in chirografo in sede di verifica, appare fondata e merita accoglimento, dovendosi ritenere la natura ipotecaria del credito in questione provata sulla base della documentazione prodotta dall'opponente.

Come risulta dagli atti, infatti, l'opponente aveva già prodotto in sede di verifica l'originario contratto di mutuo e la nota di trascrizione dell'atto di frazionamento dalla quale si evincono chiaramente gli immobili gravati da ipoteca a garanzia del pagamento delle quote di mutuo n. 20 e n. 25. Detta nota, invero, la cui funzione è esattamente quella di rendere opponibile ai terzi l'atto di frazionamento cui si riferisce, deve ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esatta indicazione degli immobili ipotecati ai sensi dell'art. 93 l.f., indipendentemente dalla produzione dell'atto trascritto.

Il credito della *Parte_2* pertanto, deve essere ammesso al passivo del fallimento per l'importo complessivo di € 88.566,85, già riconosciuto in sede di verifica, di cui € 66.394,69, oltre interessi fino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito sarà soddisfatto anche parzialmente, con il privilegio ipotecario e € 22.172,17 in chirografo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto dei criteri indicati dal D.M. n. 147/22 e dell'assenza di attività istruttoria diretta all'acquisizione di prove costituenti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla *Parte_1* quale mandataria della *Parte_2*, così provvede:

- 1) ammette il credito della *Parte_2* già riconosciuto in sede di verifica per la somma complessiva di € 88.566,85, già riconosciuto in sede di verifica, di cui € 66.394,69, oltre interessi fino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito

sarà soddisfatto anche parzialmente, con il privilegio ipotecario e € 22.172,17 in chirografo;

- 2) condanna il fallimento opposto a rimborsare all'opponente le spese sostenute per il presente giudizio, che liquida in € 8.000,00 per compensi e € 759,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio il 4/9/24.

Il

Presidente est.

dott. Stefano Cardinali